

MOHD RAZIF BIN RUSLI

LWN.

TUTY YUHAINI BINTI ABDUL HAMID

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 2 Februari 2021 bersamaan 20 Jamadil Akhir 1442H]

[Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0130-2020]

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon : Pn. Nurfarhana Binti Abd Manaf daripada Tetuan Mohd Irwan Bin Mohd Mubarak.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pihak Pemohon pada 8/12/2020 bagi menyemak keputusan / perintah yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor pada 11/11/2020 melalui Kes Permohonan No. : 10200-038-0446-2020.

[2] Pemohon memfailkan permohonan semakan ini adalah untuk mendapatkan suatu perintah sepertimana berikut –

- (a) Mahkamah Yang Mulia menyemak dan / atau meminda / mengubah dan / atau membatalkan dan / atau mengenepikan sebahagian keputusan Perintah Interim Hadhanah bertarikh 11/11/2020 di terma 3 dan terma 4 sahaja melalui kes Permohonan No. : 10200-038-0446-2020 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam di Negeri Selangor Darul Ehsan;
- (b) Mahkamah Yang Mulia menggantung terma 3 dan terma 4 dalam Perintah Interim Hadhanah bertarikh 11/11/2020 melalui kes Permohonan No. : 10200-038-0446-2020 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam di Negeri Selangor Darul Ehsan;
- (c) Mahkamah Yang Mulia meluluskan Hak Jagaan Sementara Anak Ketiga Muhammad Abdullah Bin Mohd Razif (No. Mykid : 150713-10-2589) diletakkan dan diserahkan kepada pihak Pemohon selaku bapa kandung yang sah; dan
- (d) Lain-lain perintah yang difikirkan adil dan wajar oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[3] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 8/22/2020. Alasan permohonan semakan Pemohon adalah diringkaskan sebagaimana berikut - *Terma 3 dan terma 4 dalam Perintah Interim Hadhanah melalui kes Permohonan No. : 10200-038-0446-2020 yang diputuskan oleh Mahkamah Bicara pada 11/11/2020 adalah bercanggah dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebajikan serta kemaslahatan pihak-pihak dari segi Hukum Syarak dan Undang-Undang.*

FAKTA KES

[4] Pemohon dan Responden bernikah pada 9/12/2007 dan telah bercerai secara Hakam pada 18/7/2017 di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam melalui kes Saman No. : 10002-055-0441-2018. Hasil perkahwinan Pemohon dan Responden, mereka dikurniakan 3 orang cahaya mata iaitu anak pertama lelaki berumur 12 tahun, anak kedua perempuan berumur 10 tahun dan anak ketiga lelaki 5 tahun. Tuntutan Hak Jagaan Kekal anak-anak tersebut telah difailkan oleh Pemohon melalui Kes Saman No. 10200-028-0026-2019.

[5] Pada 11/1/2019, Pemohon telah memfailkan Permohonan Hak Jagaan Sementara Anak secara ex-parte melalui Kes Permohonan No. : 10200-038-0027-2019. Permohonan ex-parte Pemohon ini telah ditolak oleh YA Hakim Bicara semasa prosiding pada 29/1/2019 dan mengarahkan supaya permohonan tersebut didengar secara inter-parte serta salinan permohonan tersebut hendaklah diserahkan kepada Responden. Serahan kepada Responden hanya berjaya disempurnakan dibuat melalui penyampaian gantian di alamat No. 46, Jalan Amanputra, 47100 Puchong, Selangor dan secara iklan di akhbar tempatan.

[6] Pemohon telah memfailkan hujahan pada 13/12/2019, manakala Responden hanya memfailkan Afidavit Jawapan dan hujahannya pada 17/12/2019. Hujahan Tambahan Pemohon difailkan pada 30/12/2019. YA Hakim Bicara pada 13/1/2020, telah membuat keputusan terhadap permohonan tersebut sepertimana berikut -

- i. *Mahkamah tidak meluluskan permohonan Pemohon sebagaimana seksyen 201 ETMMS 2003.*
- ii. *Mahkamah memerintahkan hak jagaan anak sementara bagi anak-anak yang bernama Muhammad Zidane Bin Mohd Razif (No. Mykid : 081112-06-1157), Iris Nadia Binti Mohd Razif (No. Mykid : 100118-08-0316) dan Muhammad Abdullah bin Mohd Razif (No. Mykid : 150713-10-2589) diberikan kepada Responden (ibu).*
- iii. *Pemohon (bapa) diberikan hak bermalam dengan anak-anak tersebut pada minggu kedua dan minggu keempat dengan mengambil anak-anak tersebut ditempatkan tinggal anak-anak tersebut bermula jam 8.00 malam hari Jumaat dan memulangkan semula anak-anak tersebut kepada Responden sebelum atau pada jam 6.00 petang hari Ahad.*
- iv. *Mahkamah memerintahkan pihak Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan / atau Pihak Berkuasa yang berkaitan untuk memastikan perintah ini dapat dilaksanakan dengan baik.*
- v. *Perintah sementara ini hendaklah berkuatkuasa serta merta sehingga ada perintah lain dikeluarkan atau sehingga kes induk hadhanah Saman No. 10200-028-0026-2019 diputuskan.*

[7] Akibat tidak berpuashati dengan perintah yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara tersebut, Pemohon telah memfailkan permohonan semakan ke Mahkamah

Rayuan Syariah melalui Permohonan No. : 10000-003-0021-2020. Pada 6/6/2020, keputusan semakan adalah sepertimana berikut –

- i. *Permohonan semakan Pemohon adalah **DITERIMA**.*
- ii. ***Terma 3 dan 4** Perintah Interim Hadhanah bagi Kes Permohonan No. : 10200-038-0027-2019 bertarikh 13/1/2020 terhadap **Anak Pertama dan Anak Kedua** adalah **DIBATALKAN**. Manakala **terma 3 dan 4** bagi **Anak Ketiga** adalah **DIKEKALKAN**.*
- iii. *Prosiding Kes Permohonan No. : 10200-038-0027-2019 hendaklah diteruskan pendengaran semula dengan memanggil Anak Pertama dan Kedua untuk membuat pilihan sebelum pertimbangan terhadap keputusan dibuat.*

[8] Prosiding Kes Permohonan No. : 10200-038-0027-2019 tersebut telah diteruskan di Mahkamah Tinggi Syariah dengan diberi nombor kes baharu iaitu Permohonan No. : 10200-038-0446-2020. Anak Pertama dan Kedua telah dipanggil untuk ditemubual bagi menyatakan pilihan penjaga mereka pada 11/11/2020 dan keputusan YA Hakim Bicara adalah seperti berikut –

- i. *Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon;*
- ii. *Mahkamah memerintahkan bahawa hak jagaan sementara ke atas Anak Pertama yang bernama Muhammad Zidane Bin Mohd Razif (No. K/P :*

081112-06-1157) dan Anak Kedua Iris Nadia Binti Mohd Razif (No. K/P : 100118-08-0316) diberikan kepada Pemohon (bapa).

- iii. Mahkamah memerintahkan bahawa hak jagaan sementara ke atas Anak Ketiga Muhammad Abdullah bin Mohd Razif (No. Mykid : 150713-10-2589) diberikan kepada Responden (ibu).
- iv. Mahkamah memerintahkan Responden diberikan hak bermalam dengan Anak Pertama dan Kedua tersebut pada hujung minggu pertama dan minggu ketiga. Pengambilan anak-anak tersebut adalah pada hari Jumaat jam 8.00 malam dan dipulangkan semula anak-anak tersebut kepada Pemohon pada hari Ahad sebelum jam 6.00 petang.
- v. Mahkamah memerintahkan Pemohon diberikan hak bermalam dengan Anak Pertama dan Kedua tersebut pada hujung minggu kedua dan minggu keempat. Pengambilan Anak Ketiga adalah pada hari Jumaat jam 8.00 malam dan dipulangkan semula anak tersebut kepada Responden pada hari Ahad sebelum jam 6.00 petang.
- vi. Mahkamah memerintahkan pihak Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan / atau mana-mana Pihak Berkuasa yang berkaitan untuk memastikan perintah ini dapat dilaksanakan dengan baik.
- vii. Perintah sementara ini hendaklah berkuatkuasa serta merta sehingga ada perintah lain dikeluarkan atau sehingga kes induk hadhanah Saman No. 10200-028-0026-2019 diputuskan.

[9] Rentetan rasa tidak puashati dengan terma 3 dan terma 4 Perintah Interim Hadhanah yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara tersebut, Pemohon telah memfailkan permohonan semakan ini.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[10] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [EPAIS 2003] tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyamak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[11] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disamak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen EPAIS 2003.

[12] Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes

Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[13] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[14] Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod Kes Permohonan No. : 10200-038-0446-2020. Penelitian terhadap fail atau rekod kes tersebut sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenalpasti apakah adanya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan atau kecacatan terhadap mana-mana perintah sama ada kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan Hukum Syarak.

[15] Hasil penelitian terhadap fail Kes Permohonan No. : 10200-038-0446-2020, dapatan yang diperolehi adalah sepertimana berikut –

- i. Kes asal Permohonan Interim Hadhanah adalah Kes Permohonan No. : 10200-038-0027-2019 yang mana keputusan telah dikeluarkan pada 13/1/2020 [rujuk Perenggan 6 (i-v)];
- ii. Keputusan ini telah disemak ke Mahkamah Rayuan Syariah melalui kes Permohonan No. : 10000-003-0021-2020 (**Semakan Pertama**) dan keputusan telah diberikan pada 6/6/2020 [rujuk perenggan 7 (i-iii)]. Keputusan semakan tersebut memutuskan terma berkaitan Anak Pertama dan Kedua dibatalkan dan diarahkan supaya kedua-dua anak tersebut dipanggil untuk membuat pilihan. Manakala terma-terma berkaitan dengan Anak Pertama adalah dikekalkan. Prosiding kes Permohonan No. : 10200-038-0027-2019 hendaklah diteruskan di Mahkamah Tinggi Syariah semula.
- iii. Kes Permohonan No. : 10200-038-0027-2019 telah diteruskan di Mahkamah Tinggi Syariah dengan diberi nombor kes baharu ini iaitu Kes Permohonan No. : 10200-038-0446-2020. Setelah Anak Pertama dan Kedua telah dipanggil untuk membuat pilihan pada 11/11/2020, Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat keputusan pada tarikh yang sama [rujuk perenggan 8 (i-vii)]. Penjagaan Anak Pertama dan Kedua diberikan kepada Pemohon dan Anak Ketiga adalah dikekalkan jagaan kepada Responden.
- iv. Tidak berpuashati dengan terma 3 dan terma 4 Perintah Interim tersebut berhubung dengan hak penjagaan Anak Ketiga serta hak bermalam kepada Anak Pertama dan Kedua bertarikh 11/11/2020, Pemohon telah memfailkan semakan ini (**Semakan Kedua**).

[16] Berdasarkan dapatan tersebut, terdapat dua perkara yang ingin disemak oleh Pemohon iaitu –

- i. Keputusan YA Hakim Bicara yang meletakkan hak jagaan Anak Ketiga kepada Responden;
- ii. Hak Responden untuk bersama dan bermalam dengan Anak Pertama dan Kedua pada hujung minggu pertama dan ketiga.

[17] Bagi **Perkara Pertama** ia berkaitan isu penjagaan Anak Ketiga ini, kami dapati ianya adalah rentetan daripada **Semakan Pertama** lagi, di mana pada Semakan Pertama, Panel Mahkamah Rayuan Syariah telah mengulas mengenai perjalanan prosiding serta pertimbangan Mahkamah terhadap keputusan terhadap Anak Ketiga tersebut. Terma 3 di dalam perintah bertarikh 11/11/2020 adalah kesinambungan Perintah Interim Hadhanah bertarikh 13/1/2020 yang telah dikekalkan keputusannya dalam Semakan Pertama tersebut.

[18] Walaubagaimanapun, Pihak Pemohon masih membangkitkan perkara yang sama di dalam semakan ini seolah-olah mahu membuat semakan kali kedua terhadap keputusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor. Persoalannya bolehkah keputusan semakan yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah disemak?

[19] Kami merujuk kepada peruntukan seksyen 68 EPAIS 2003 yang kami kemukakan sebelum ini, jelas memberikan kuasa kepada Mahkamah Rayuan

Syariah Selangor untuk mengawas dan menyemak apa-apa rayuan terhadap dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada Mal atau Jenayah, pada mana-mana peringkat hanya yang melibatkan Mahkamah Tinggi Syariah sahaja. Ianya secara jelas juga dapatlah difahami bahawa **TIADA KUASA** yang diberikan oleh undang-undang untuk Mahkamah ini membuat apa-apa semakan atau pengawasan terhadap keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah yang sama tarafnya iaitu Mahkamah Rayuan Syariah.

[20] Manakala jika diteliti dari aspek prinsip Syarak, Ulama' membenarkan keputusan Mahkamah Tinggi disemak semula oleh Hakim yang sama atau suatu badan / tribunal lain dengan syarat kuasa tersebut diberikan dengan nyata oleh Pemerintah. Ini berdasarkan pandangan Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab *Nizam al-Qada' Fi Syariat al-Islamiyyah* yang menyatakan –

432 ؛ أنه من الممكن لولي الأمر أن يعين ثلاثة أنواع من القضاة ويجعل اختصاصهم على النحو التالي ؛

النوع الأول ؛ قضاة يصدرن الأحكام في الدعاوى التي ينظرونها، ولا يحق لهم إعادة النظر فيها لأي سبب، ونسميهم اصطلاحاً قضاة الدرجة الأولى

النوع الثاني ؛ قضاة ينظرون في أحكام قضاة الدرجة الأولى، كلها أو بعضها، ويكون من صلاحيتهم إبرام وتأييد هذه الأحكام إن رأوها صحيحة، وفسخها وإصدار بدلها أحكاماً جديدة، إن رأوها تستحق الفسخ، وتسمي هذا النوع من القضاة قضاة الدرجة الثانية

النوع الثالث ؛ قضاة ينظرون في بعض أحكام قضاة الدرجة الأولى، وفي جميع أو معظم قضاة الدرجة الثانية،

فما رأوه موافقاً للشرع أبرموه، وما كان مخالفاً للشرع نقضوه، وفي حالة النقض، يصدرن الأحكام المناسبة بدل الأحكام المنقوضة، إلا إذا رأوا إعادة القضية إلى المحكمة

التي أصدرت الحكم لتنظر فيها على الوجه الذي يأمر به قضاة هذا النوع ونسميهم قضاة النقض والابرار

435 ؛ هذا وأن الأحكام التي يصدرها قضاة النقض والابرار لا يجوز اعادة النظر فيها الا في أحوال محددة وعلى سبيل الحصر يحددها ولي الأمر , ويكون طلب اعادة النظر فيها من قبل أصحاب الشأن وضمن مدة محددة , ويرفع الى نفس قضاة النقض والابرار او الى هيئة خاصة من غيرهم مهتمها اعادة النظر في هذا الأحكام

(نظام القضاء في الشريعة الاسلامية , الدكتور عبد الكريم زيدان , الطبعة الثالثة , 1995 - 1415 , دار البشير الأرد)

Maksudnya:

Pihak berkuasa boleh melantik tiga peringkat hakim dan menentukan bidangkuasa masing-masing seperti berikut -

Pertama : *Hakim-Hakim yang mengeluarkan hukuman pada dakwaan-dakwaan yang mereka dengari, dan mereka tidak mempunyai hak mengulangi mendengar dakwaan itu walau apa sebab sekali pun. Kami namakan mereka itu pada istilah "Hakim-hakim Peringkat Pertama"*

Kedua : *Hakim-Hakim yang mendengar atau mengkaji keputusan-keputusan dari Hakim-Hakim peringkat pertama, kesemua atau sebahagian keputusan sahaja. Di antara tugas mereka ialah mengesah dan menyokong keputusan-keputusan itu jika mereka berpendapat ianya betul, dan membatalkan serta mengeluarkan hukuman baru bagi mengganti yang dibatal jika mereka berpendapat ianya perlu dibatalkan. Kami namakan Hakim-Hakim jenis ini "Hakim-Hakim Peringkat Kedua" atau Hakim Ulangbicara.*

Ketiga: *Hakim-Hakim yang mendengar sebahagian dari keputusan-keputusan Hakim tahap pertama, dan semua atau kebanyakan hukuman yang dikeluarkan oleh Hakim-Hakim tahap kedua. Maka apabila mereka dapati hukuman-hukuman itu bersesuaian*

dengan syara' hendaklah mereka sahkan dan yang berlawanan dengan syara' hendaklah mereka batalkan. Ketika pembatalan dibuat, hendaklah mereka mengeluarkan hukuman-hukuman yang munasabah bagi mengganti hukuman-hukuman yang dibatalkan. Kecuali apabila mereka berpendapat perlu dikembalikan kes itu kepada Mahkamah yang mengeluarkan hukuman itu agar ia mendengar semula berasaskan cara yang diperintahkan oleh Hakim-Hakim ini. Kami namakan mereka itu "Hakim-hakim Peringkat Ketiga" atau Hakim-Hakim Pembatal (yang membatalkan) dan Pengesah (yang mengesahkan). Hukuman dan keputusan yang dikeluarkan oleh para Hakim Pembatal dan Pengesah tidak boleh diulangkaji semula kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu dan amat terbatas yang ditentukan oleh pihak berkuasa. Dan hendaklah permohonan minta dikaji semula hukuman-hukuman itu datang dari pihak yang berkenaan dan dalam tempoh tertentu dan diangkatkan kepada para Hakim Pembatal dan Pengesah itu juga, atau kepada satu Panel Khas lain daripada Hakim tersebut, yang mana bidang kuasa mereka menyemak semula hukuman-hukuman ini.

[21] Bersandarkan kepada otoriti di atas, Mahkamah Rayuan Syariah boleh menyemak apa-apa perkara atau prosiding Mahkamah jika kuasa tersebut diberikan oleh Badan *Legislative* melalui statut atau yang selayaknya sepertimana yang diperuntukkan dalam peruntukan di atas. Walau bagaimanapun, seksyen 68 EPAIS 2003 di atas, hanya memberikan kuasa pengawasan dan penyemakan terhadap kepada apa-apa perkara atau prosiding di Mahkamah Tinggi Syariah sahaja.

[22] Kami juga merujuk kepada penghakiman yang telah dibuat oleh Hakim Mahkamah Rayuan Syariah berkaitan isu yang sama iaitu di dalam kes *Nazily bin Mohd Nor lwn. Salmah binti Ismail, Kes Semakan (Pulau Pinang) No. : 07000-003-0011-2012*, kes *Muhammad Shahrin @ Sharin bin Zulkifly, Kes Semakan (Wilayah Persekutuan) No. : 14060-003-0006-2014*, kes *Mohamad Sabirin Bin A. Rahman lwn. Normala Binti A. Kahar, Kes Semakan (Wilayah Persekutuan)*

No. : 14000-003-0038-2017 dan kes *Omar Bin Ahmad, Kes Semakan (Pulau Pinang) No. 07000-003-0011-2020*, di mana dalam keempat-empat kes tersebut, Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah telah menolak permohonan Pemohon untuk menyemak keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Rayuan Syariah.

[23] Berdasarkan otoriti-otoriti yang telah dibentangkan di atas, kami berpuashati bahawa tiada kuasa diberikan kepada kami sebagai Panel Hakim Rayuan Syariah melainkan sebagaimana yang diperuntukkan di bawah seksyen 68 EPAIS 2003 untuk menyemak dan membuat pengawasan kes-kes Mal di Mahkamah-Mahkamah bawahan sahaja. Dengan lain perkataan, Mahkamah ini tidak diberikan bidangkuasa untuk membuat apa-apa perintah sama ada melalui prosiding rayuan mahupun semakan terhadap perkara (*subject matter*) yang telah diputuskan oleh Mahkamah yang sama tarafnya iaitu Mahkamah Rayuan Syariah.

[24] Walau bagaimanapun, di sini suka untuk kami mengesyorkan dua perkara sebagai solusi kepada kes-kes seumpama ini yang boleh diambil perhatian oleh pihak berkaitan iaitu –

- i. Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 perlu dipinda dengan memperluaskan bidangkuasa Mahkamah Rayuan Syariah iaitu supaya Mahkamah Rayuan Syariah boleh *menyemak semula* keputusannya; dan / atau
- ii. Hirarki Mahkamah Syariah sedia ada iaitu tiga (3) lapisan Mahkamah dipertingkatkan dengan mewujudkan empat (4) lapisan Mahkamah bagi

memartabatkan serta memperkasakan institusi kehakiman sepertimana kejayaan Negeri Perak melaksanakannya.

[25] Berdasarkan ulasan bagi perkara pertama di atas, kami berpuashati bahawa tindakan Pemohon ini adalah jelas untuk menyemak keputusan semakan Mahkamah Rayuan Syariah bertarikh 6/6/2020 dan kami berpendapat ia sewajarnya ditolak berpaksikan kepada ulasan yang kemukakan di atas. Penolakan ini tidak akan menyebabkan hak Pemohon tertutup atau terhenti begitu sahaja, sebaliknya Pihak Pemohon masih mempunyai ruang di sisi undang-undang berdasarkan kausa tindakan yang ada di dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

[26] Bagi **Perkara Kedua**, ia adalah melibatkan hak Responden untuk bersama dan bermalam dengan Anak Pertama dan Kedua pada hujung minggu pertama dan ketiga. Tindakan YA Hakim Bicara memberikan hak tersebut kepada Responden adalah disebabkan hak penjagaan Anak Pertama dan Kedua telah diberikan kepada Pemohon.

[27] Sukacita kami jelaskan bahawa asas hak ziarah atau lawatan dinyatakan dalam undang-undang berdasarkan peruntukan seksyen 88 (2)(c) dan (d) EUUKIS 2003 sepertimana berikut –

- 1) ...
- 2) *Tanpa menyentuh keluasan subseksyen (1), sesuatu perintah jagaan boleh –*
 - (a) ...;
 - (b) ...;

- (c) *mengadakan peruntukan bagi kanak-kanak itu melawat ibu atau bapa yang tidak diberi jagaan atau seseorang dari keluarga ibu dan bapa yang telah mati atau tidak diberi jagaan pada masa-masa dan bagi apa-apa tempoh sebagaimana yang difikirkan munasabah oleh Mahkamah;*
- (d) *memberi ibu atau bapa yang tidak diberi jagaan atau seseorang dari keluarga ibu atau bapa yang telah mati atau tidak diberi jagaan hak untuk berjumpa dengan kanak-kanak itu pada masa-masa dan dengan seberapa kerap yang difikirkan munasabah oleh Mahkamah; atau*
- (e) ...

[28] Berdasarkan peruntukan seksyen 88 (2) (c) dan (d) EUUKIS 2003 tersebut jelas menunjukkan bahawa seorang bapa atau ibu yang tidak diberikan hak jagaan anak hendaklah tidak dihalang untuk menziarahi atau melawat anak yang tidak berada dalam jagaan mereka termasuklah hak bermalam. Walaupun tiada peruntukan undang-undang dan Hukum Syarak yang menyebut secara khusus berhubung tentang hak bermalam, kami berpendapat bahawa hak ini masih boleh dijadikan terma perintah / penghakiman di dalam kes-kes berkaitan dengan hak jagaan anak.

[29] Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam *Kes Maizatul Aznin Binti Mohamed Iwn. Salihin Bin Ismail* Kes Rayuan (Selangor) No. : 10000-028-0046-2017 telah mengulas berkaitan dengan hak bermalam ini sepertimana berikut -

[21] Hasil penelitian kami, walaupun tiada peruntukan undang-undang dan Hukum Syarak yang menyebut secara spesifik berhubung hak bermalam namun mengikut kaedah uruf dan di dalam perintah-perintah hadhanah, Hakim-Hakim Syarie sebelum ini juga, telah meluluskan permohonan berkaitan hak bersama, dan hak bermalam dengan anak-

anak yang tidak dalam hak jagaannya. Di samping itu, Mahkamah juga mempunyai kuasa budi bicara dalam menyelesaikan pertikaian penjagaan anak sebagaimana dalam seksyen 88 2(c) dan (d) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

[22] Pada pandangan kami, Responden juga berhak untuk mendapat hak bersama dan bermalam dengan anak ketiga tersebut memandangkan anak tersebut tidak di bawah jagaannya, bahkan perintah yang diputuskan oleh Yang Arif Hakim Bicara adalah perintah yang relevan dan wajar demi menjaga hubungan silaturahim dan memberi ruang kepada Responden untuk menjalankan tanggungjawab mendidik anak ketiga tersebut serta dapat mengeratkan hubungan yang rapat dengan adik beradik yang lain. Kami tegaskan bahawa hak bermalam yang diberikan kepada ibu atau bapa yang tidak diberikan hak jagaan tersebut adalah merupakan suatu tuntutan yang wajar dan munasabah yang tidak wajar dipertikaikan oleh Perayu di dalam kes ini memandangkan berdasarkan perundangan keluarga Islam di Mahkamah-Mahkamah Syariah, tuntutan berhubung hak bermalam adalah dibenarkan berdasarkan keperluan yang difikirkan suaimanfaat oleh Mahkamah.

[30] Pada hemat kami, bagi menjaga kebajikan anak-anak dan hubungan silaturrahim di antara Responden dengan anak-anak tersebut, kami berpendapat bahawa hak lawatan ziarah / lawatan / bersama yang diberikan sewajarnya tidak menafikan hak untuk Responden bermalam dengan anak-anak tersebut. Oleh yang demikian, kami berpuashati menyatakan bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf dalam memutuskan isu hak bermalam tersebut diberikan kepada Responden. Ini adalah disebabkan hak lawatan / bersama dan bermalam adalah hak yang bergandingan dengan hak penjagaan.

[31] Berdasarkan ulasan terhadap dua perkara yang dikemukakan, kami dapati YA Hakim Bicara tidak terkhilaf dalam memberi pertimbangan terhadap keputusan

kes interim hadhanah tersebut yang mewajarkan kami untuk campurtangan, lebih-lebih lagi ini kes ini adalah semakan terhadap keputusan Mahkamah Rayuan Syariah yang mana statut tidak membenarkannya.

[32] Demi kebajikan anak-anak tersebut juga, kami menegaskan bahawa pertikaian antara Pemohon dan Responden di dalam kes induk hadhanah perlulah disegerakan. Permohonan yang bersifat interlokutori yang remeh selepas ini seboleh-bolehnya tidak digalakkan kerana ianya boleh melambatkan penyelesaian muktamad di dalam kes induk hadhanah tersebut.

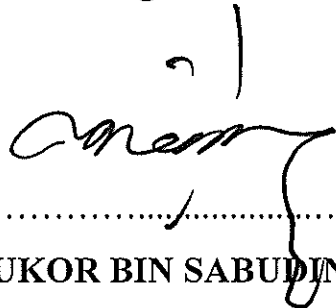
[33] Berpaksikan kepada prinsip keadilan, kami nasihatkan kepada pihak-pihak supaya memberi perhatian dan penumpuan terhadap prosiding kes induk hadhanah Kes Saman No. : 10200-028-0026-2019 agar diselesaikan dengan kadar yang segera.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan, Afidavit Permohonan Pemohon dan fail kes yang disemak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- i. Permohonan semakan Pemohon adalah **DITOLAK**.
- ii. Kes Saman No. : 10200-028-0026-2019 adalah diperintahkan untuk didengar dan diselesaikan dengan kadar segera.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



-
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

-
2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

-
3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

